

1501912-85.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Claudio Sartorelli

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada. O artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de trazer consigo ou manter em depósito a droga já configura o tipo penal.

A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "A noção legal de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

1ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501912-85.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501912-85.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2227002/2021 - DEL.POL.CRAVINHOS, 19749612 - DEL.POL.CRAVINHOS, 748/21/407 -

DEL.POL.CRAVINHOS, 2227002 - DEL.POL.CRAVINHOS, 748/2021 - Delegacia de Polícia de Cravinhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO ARAUJO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli

Vistos.

DIEGO ARAÚJO DOS SANTOS e ALEX DOS SANTOS REIS, qualificados nos autos, estão sendo processado pela Justiça Pública por incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 20 de agosto de 2021, às 06 horas e 10 minutos, na Rua Maria Fernandes Amoroso, nº. 215, Bairro Francisco Castilhos, Cidade de Cravinhos/SP, DIEGO ARAÚJO DOS SANTOS tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, - 259 (duzentos e cinquenta e nove) invólucros plásticos de cor cinza e 36 (trinta e seis) invólucros plásticos de cor azul, do tipo

'eppendorf', exibindo adesivos com imagem do personagem Coringa, capacidade de 1,0 ml, contendo substância em pó esbranquiçada. Totalizou-se massa líquida de 97,678g (noventa e sete gramas e seiscentos e setenta e oito miligramas) - Vide Laudo Pericial de fls. 20/22 e fls. 90/92. É dos autos que, no da data dos fatos, os Policiais Militares participavam da operação policial conjunta entre a Polícia Civil e Polícia Militar e, em execução de mandado de busca e apreensão, foram até o local dos fatos, onde foram atendidos por DIEGO que ao tomar ciência sobre a razão do mandado de busca e apreensão logo indicou os locais onde a droga estava guardada e respondeu às perguntas dos policiais que, em relação ao dinheiro, no dia 17 de agosto de 2021, ALEX DOS SANTOS, conhecido como "DIALEX", levou o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) e deixou um pacote de cocaína em microtubos (cf. autos de exibição e apreensão de fls. 17/18 e laudo pericial definitivo de fls. 90/92. Importa mencionar, que o celular de marca LG k11, IMEI nº 353355107734510, da propriedade do réu DIEGO, foi apreendido e analisado e conforme consta nos autos do processo sob o nº. 1501978-32.2021.8.26.015, as conversas entre DIEGO e ALEX, demonstram tratar-se de comércio ilícito de entorpecente (fls. 93/98). Pois bem, a grande quantidade de droga (259 (duzentos e cinquenta e nove) invólucros plásticos de cor cinza e 36 (trinta e seis) invólucros plásticos de cor azul, do tipo 'eppendorf', exibindo adesivos com imagem do personagem Coringa, capacidade de 1,0 ml, contendo substância em pó esbranquiçada. Totalizou-se massa líquida de 97,678g (noventa e sete gramas e seiscentos e setenta e oito miligramas), bem como as conversas constantes do celular apreendido, indicam que os réus tinham em depósito a droga apreendida e esta era destinada à traficância. O processo foi desmembrado em relação ao réu ALEX DOS SANTOS REIS (fls. 129). O réu foi notificado e ofertou defesa preliminar (fls. 203/207). A denúncia foi recebida. Na sequência, o réu foi citado. Em audiência foram inquiridas três testemunhas da acusação e o réu foi interrogado (fls. 268). Em memoriais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, requereu a desclassificação de traficante para a condição de usuário e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

É o relatório.

Fundamento.

A ação merece ser julgada procedente.

A materialidade do crime fica comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão (fls. 17), laudo pericial de constatação (fls. 20/22 e 177/179), exame químico toxicológico (fls. 90/92), laudo pericial no aparelho celular (fls. 258/264), bem como pela prova oral colhida durante a instrução.

O laudo de constatação (fls. 20/22 e 177/179) forneceu resultado positivo para cocaína na substância apreendida com o réu, bem como o exame químico toxicológico (fls. 90/92) constatou a presença de METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA), comprovando a materialidade de modo que a citada substância está relacionada na Lista F da Portaria nº 344, de 15/05/98 e suas atualizações, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como substância entorpecente e de uso proscrito no Brasil.

Por ocasião do flagrante o réu permaneceu calado (fls. 5/6).

Interrogado em juízo, Diego confirmou a localização das drogas em sua residência sustentando que apenas estava guardando para um terceiro. Alex dos Santos é seu primo, mas não sabe seu vulgo. Somente mantinha contato com Alex por serem parentes. Estava precisando de dinheiro, razão pela qual aceitou guardar a droga em sua residência.

A testemunha Natália Tomas Rodrigues relatou que é esposa de Diego e, na data dos fatos, estavam na residência quando os policiais chegaram e os atenderam. Eles indagaram onde estava a droga e se havia alguma coisa no imóvel. Em seguida apareceu um cachorro com os policiais e eles acharam pinos de cocaína em cima do

telhado. A droga era do primo de seu marido, Alex. Diego tinha conhecimento que a droga estava na residência e não houve apreensão de dinheiro. Conversou com Diego quando deixou a cadeia e ele assumiu que estava guardando a droga para Alex. Continua residindo com Diego.

O investigador de polícia Reinaldo Takeo Aono relatou que tinham informações que relatavam a prática do tráfico de drogas por Diego e "Dialex", nas imediações da praça Nova Cravinhos, sendo que o comércio ilícito era feito por menores aliciados pelos réus e que a droga ficava guardada na residência de Diego. Diante de tais informações, realizaram algumas diligências para levantar o local exato, constatando que se tratava de imóvel habitado por Diego e sua esposa, bem como havia movimentação atípica em determinados horários. Foi solicitado o mandado de busca. Com a expedição do mandado, rumaram para a residência do réu onde foram recebidos por Diego e sua esposa. Indagado sobre o objeto do mandado, Diego informou que havia alguns entorpecentes em seu guarda-roupas. Realizadas as buscas no local indicado pelo réu, localizaram um pequeno pacote com cerca de vinte cápsulas contendo cocaína, todas com um símbolo do coringa. Novamente foi indagado se havia mais drogas no local. Diego relutou, mas acabou informando que havia mais drogas sobre o telhado. Ao subir no telhado, no local indicado, retirou algumas telhas e localizou um grande pacote contendo pequenos pacotes individuais, totalizando cerca de trezentas cápsulas com cocaína. Diego informou que a droga pertencia a Alex. Posteriormente, realizou uma breve análise no aparelho celular de Diego e localizou o contato salvo como Alex e sua respectiva foto, além do conteúdo das mensagens retratar atos de comércio ilícito de drogas, mas as conversas anteriores foram apagadas. Constatou que Alex transportava a droga até a casa de Diego e este distribuía para os vendedores na cidade. As denúncias indicavam claramente que Diego também praticava o comércio. Não conseguiram localizar Alex. Relatou, ainda, que na residência foram localizadas cerca de 150 cápsulas vazias. O policial militar Nilson Farias relatou que ao realizarem patrulhamento pelas proximidades da residência do réu Diego sempre recebiam denúncias anônimas indicando que ele e Alex, conhecido como 'Dialex', guardavam drogas na residência de Diego, distribuindo-as a adolescentes para serem comercializadas na praça das quarentas, conhecido ponto de tráfico em Cravinhos. Repassou as denúncias ao investigador Reinaldo, o qual fez algumas diligências no local indicado, sendo constatada a movimentação atípica na residência, todos os dias no período da tarde. Em relação ao cumprimento do mandado, apresentou depoimento idêntico ao do investigador Reinaldo.

As provas colhidas durante a instrução não deixam dúvidas de que o réu tinha em depósito 295 cápsulas de cocaína, as quais se destinavam a venda por adolescentes aliciados, especialmente na Praça das Quarenta, conhecida como ponto de tráfico de drogas em Cravinhos.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu realizado o delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em seus elementares, na forma descrita na denúncia.

Ainda que o ato de venda, em si, não tenha sido praticado ou observado pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada. O artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de trazer consigo ou manter em depósito a droga já configura o tipo penal.

A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "A noção legal de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC nº 69.806/00- Relator Ministro CELSO DE MELLO In DJU 04.06.1993 p. 11.012).

No mesmo sentido: "Para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei 6368/76, não se exige ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito" (HABEAS CORPUS nº 39.141-3 Relator Desembargador ADALBERTO DENSER DE SÁ IN RJTJESP 97/512).

Destarte, em tese, o fato de o réu ser viciado, dependente ou usuário à época dos fatos, não impede o reconhecimento de que, naquele momento, mantinha em depósito e trazia consigo substâncias entorpecentes, para fins de comércio ilícito. Assim

decide a superior instância há décadas, mesmo ainda sob a égide de vigência da anterior Lei Antidrogas, 6368/76, conforme será abaixo demonstrado, in verbis: "A condição de dependente não exclui, por si só, a condição de traficante do acusado. E a este não se aplica o disposto nos artigos 19 e 29 da Lei 6368/76. Os mesmos só incidem nas infrações do artigo 16 do citado Diploma Legal, quando o viciado em tóxico pode ficar sob tal dependência que o torne incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com ele". (TJSP 1ª. Câmara Criminal, Rel. Des. Jarbas Mazzoni, RT 643/277).

A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade. (RJ TJSP 101/498).

Ante o exposto, conclui-se pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, a pena base é fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade (295 cápsulas) e natureza da droga (potencialidade lesiva maior à saúde da cocaína), nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, no caso seis (6) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa.

Na segunda fase, não há possibilidade de aplicar a atenuante da confissão. Dispõe a súmula 630 do STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". No caso vertente o réu não reconheceu a traficância, tendo admitido apenas que estava guardando as cápsulas de cocaína para terceiro, sem declinar seu nome. Diante dos depoimentos dos policiais Reinaldo e Nilson constata-se que o réu não apenas guardava a droga em sua residência, como a distribuía a adolescentes aliciados para realizar o tráfico nesta cidade. O laudo pericial confirma a troca de mensagens entre o réu e o primo Alex visando a realização do tráfico de drogas em Cravinhos (fls. 263).

Na terceira fase, é cabível a aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Segundo posicionamento pacífico do STJ: "A aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa". STJ. 5ª Turma. HC 355.593/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/8/2016. Os quatro requisitos estão presentes no caso em concreto. Reduzo a pena de dois terços (2/3), totalizando dois (2) anos de reclusão e duzentos (200) dias-multa com valor unitário mínimo.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação a fim de condenar DIEGO ARAÚJO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de dois (2) anos de reclusão e duzentos (200) dias-multa com valor unitário mínimo por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida inicialmente no regime ABERTO.

Presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, pelo prazo da pena corporal, na forma a ser definida pelo juízo das execuções criminais.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais de 100 UFESP's.

Determino a incineração da droga apreendida.

Transitada em julgado, comunique-se o cartório eleitoral e tornem conclusos para designação de audiência admonitória.

P.R.I.

Cravinhos, 02 de maio de 2022.

MARGEM DIREITA